《证券及期货条例》下的发牌及注册规定

考点概括 1：
1.《证券及期货条例》第五部规定由证监会执行发牌制度，该制度涵盖十三种特定受规管活动的牌照或注册。
2.牌照或注册会注明准许的受规管活动，还可能包含证监会施加的相关条件。
例子：就像卫健委给医院发执业许可证，许可证上写着能看内科还是外科，有时还会要求“病床数量不得少于五十张”。

考点概括 2：
牌照分持牌法团（发予法团）和持牌代表（发予个人），个人代表通常只隶属一个法团，证监会可核准其隶属同一公司集团的多个持牌法团。
例子：就像工作证分公司版（给公司用）和员工版（给个人用），员工通常只属于一家公司，但经批准也能在同集团的几家公司任职。

考点概括 3：
每类受规管活动中，持牌法团必须配备至少两名负责人员。
例子：就像每个班级都得至少有两位班主任，不同的班级（对应不同受规管活动）都得保证有专人负责管理。

考点概括 4：
1.获金管局许可并从事证监会受规管活动的认可财务机构须向证监会注册为“注册机构”，属特别类别。
2.注册机构由金管局和证监会共同规管，金管局为前线监管机构并采用证监会的规管准则（部分除外），且注册相关规定适用于该类别。
例子：就像连锁超市的分店，既受总部（类似金管局）直接管理，又要遵守地方市场监管部门（类似证监会）的规定，且得先在地方部门登记备案。

考点概括 5：
注册机构须遵守《银行业条例》，需委任至少两名主管人员直接监督其受规管活动。
例子：就像小区物业得按规定安排至少两名保安队长，专门负责监督小区的安保工作。

考点概括 6：
1.与本章相关的规则、手册及指引包括《资料规则》《发牌手册》《适当人选的指引》《胜任能力的指引》和《持续培训的指引》。
2.《资料规则》规定了申请文件及周年申报表中须提交给证监会的资料。
3.《发牌手册》详细说明发牌或注册的规定及申请程序，《适当人选的指引》阐释相关准则及证监会的考量事项。
4.《胜任能力的指引》列出对相关人员的胜任能力要求，《持续培训的指引》提供持续培训要求的一般指引。
例子：就像考驾照时，有规定报名材料的规则、详细考试流程的手册，还有判断是否适合开车、驾驶能力要求及后续继续教育的指引。

《证券及期货条例》下的受规管活动

考点概括 1： 1. 证券交易（第 1 类）：买卖股票、债券等需持牌。
2. 期货交易（第 2 类）：交易期货（如原油、股指）需持牌。
3. 杠杆外汇（第 3 类）：借钱炒外汇需持牌。
4. 证券/期货咨询（第 4、5 类）：提供投资建议需持牌。
5. 机构融资咨询（第 6 类）：帮企业上市、并购需持牌。
6. 自动化交易（第 7 类）：提供算法交易系统需持牌。
7. 证券融资（第 8 类）：提供炒股保证金贷款需持牌。
8. 资产管理（第 9 类）：代客理财（如基金）需持牌。

例子：就像开车需要驾照一样，从事这些金融业务都必须先取得相应牌照。

考点概括 2：
担任第 2 类（期货交易）、第 5 类（期货咨询）及第 7 类（自动化交易）负责人员需持牌并符合胜任能力要求。
例子：就像出租车司机需要考取专门的驾照才能载客一样，从事这些金融业务也必须先考取对应牌照才能上岗。

考点概括 3： 1. 香港证券业务分为 13 类受规管活动，每类都需要相应牌照
2. 常见活动包括证券交易(第 1 类)、期货交易(第 2 类)和投资咨询(第 4-6 类)
3. 提供资产管理(第 9 类)和自动化交易服务(第 7 类)也需持牌
4. 部分活动如场外衍生工具(第 11-12 类)尚未正式实施

例子：就像开餐馆需要营业执照、卫生许可和消防认证一样，从事不同证券业务也需要取得对应的专业牌照。

考点概括 4：
若期货交易（第 2 类）附带提供账户管理服务可不申请第 9 类牌照，但若单独提供账户管理服务则需取得第 9 类牌照。
例子： 就像餐厅卖酒水若只是配餐不需要酒牌，但若单独开酒吧卖酒就必须申请酒牌。

考点概括 5：
境外人士若向香港公众推广需持牌的金融服务，即使服务在境外提供，也必须取得香港相应牌照，否则将面临处罚。
例子： 就像外国医生要通过香港执业考试才能给香港病人看病一样，境外金融从业者也要拿香港牌照才能服务香港客户。

期货合约交易

考点概括 1： 1. 第 2 类受规管活动（期货合约交易）包括：代客订立期货合约、提供期货交易要约，以及推介期货合约交易
2. 从事期货合约的买卖、招揽或推介服务均需持有第 2 类牌照

例子：就像房产中介需要执照才能带客看房和促成交易一样，从事期货交易服务也必须持有相应牌照。

考点概括 2:

1. 通过持牌机构进行交易或订立市场合约可豁免第 2 类牌照
2. 特定商品交易所成员仅在该所交易可豁免
3. 持第 9 类牌照者纯为资产管理交易可豁免
4. 专业投资者间的场外交易可豁免

例子: 就像某些小商贩在指定市场内摆摊不需额外执照一样，特定情况下的期货交易也可豁免牌照要求。

考点概括 3:

上述豁免情况并非全部，完整豁免清单需参考《证券及期货条例》附表 5

例子: 就像免税商品清单会不断更新一样，期货交易的牌照豁免情况也要以最新法规为准。

考点概括 4:

1. 以获取佣金为目的的期货中介服务必须持牌
2. 包括转介客户、传达交易指令等中介行为
3. 即使通过持牌机构操作仍需取得相应牌照

例子: 就像房产经纪人带客看房必须持牌一样，介绍客户做期货交易的中介也必须要有牌照。

考点概括 5:

1. "期货合约"的法律定义包括交易所标准化合约及其期权
2. 财政司司长公告指定的特殊金融权益也可被视为期货合约

例子: 就像超市里标准包装的商品和特价专区商品都算"商品"一样，标准化合约和特殊指定的金融权益都属于"期货合约"。

考点概括 6:

财政司司长有权根据《证券及期货条例》第 392 条公告，界定特定金融工具是否属于期货合约。 **例子:** 就像海关总署可以公告认定某类商品是否属于免税品一样，财政司司长也能公告认定某金融工具是否算期货合约。

考点概括 7:

1. 从事交易所期货或第 392 条认定的金融工具交易必须取得第 2 类牌照，相关员工（除会计/行政人员外）需注册为持牌代表;
2. 银行等认可机构从事期货交易的人员须在金管局登记备案。
3. **例子:** 就像开出租车需要司机证且每位驾驶员都要登记一样，做期货交易必须持牌，员工也需注册或备案。

考点概括 8:

场外远期合约及期权交易不属第 2 类期货交易规管范围，但若相关产品符合"证券"定义，则需按第 1 类证券交易持牌。

例子: 就像路边摊卖饮料不需餐饮执照但需食品经营许可一样，场外衍生品可能不需期货牌照但仍要遵守证券交易规管。

考点概括 9:

香港衍生工具发牌制度与国际有差异，证券牌照涵盖可转债等产品，而期货牌照则包含期货、

期权及各类认股权证（法律上视为期权）。

例子： 就像不同国家驾照分类不同，香港把"认股权证"这类产品归入期权管理，就像某些国家把轻型机车划入汽车驾照范畴一样特殊。

考点概括 10:

1. 经营衍生工具业务的中介人可能需同时取得第 1 类（证券交易）及第 2 类（期货交易）牌照
2. 员工与客户接触时若仅附带提供投资建议，可豁免第 4 类（证券咨询）及第 5 类（期货咨询）牌照要求

例子： 就像超市收银员顺口推荐商品不需营养师执照一样，衍生工具业务员在交易过程中附带的建议可不额外持咨询牌照。

就期货合约提供意见

考点概括 1:

1. "期货合约交易"指代客执行买卖操作，而"提供意见"则是向客户提供交易建议或分析报告
2. 前者涉及实际操作，后者仅涉及咨询服务

例子： 就像厨师实际做菜和美食评论家推荐菜品的关系一样，期货交易员操作账户，分析师只提供建议。

考点概括 2:

1. 专门提供期货投资建议或分析报告需取得第 5 类牌照，但若建议是期货交易（第 2 类）的附带服务则可豁免；
2. 第 5 类持牌机构的业务代表也需单独注册为持牌人员。

例子： 就像餐厅服务员推荐菜品不需要营养师执照，但专职营养咨询师就必须持证——期货建议若属交易附带服务可免牌照，专业咨询则必须持牌。

考点概括 3:

第 5 类受规管活动包括提供期货合约买卖的具体建议或发布相关分析报告以辅助决策。

例子： 就像健身教练为你定制训练计划一样，期货顾问提供何时买卖的建议也需要专业资质。

考点概括 4: 1. 集团内部全资子公司间的期货建议可豁免牌照

2. 第 2 类持牌机构在交易过程中附带的建议可豁免
3. 第 9 类持牌机构管理期货组合时的相关建议可豁免
4. 专业人士执业附带的期货建议及媒体公开分析可豁免

例子： 就像企业内部法务提供法律意见不需律师执照一样，特定情况下的期货建议也可免牌照。

考点概括 5:

通过大众传媒提供期货投资建议可豁免牌照，因属公开资讯传播且无直接利益关联，符合国际惯例。

例子： 就像财经节目主持人分析股市走势不需投资顾问执照一样，媒体发布的期货建议也被视为公共信息服务而非专业咨询。

考点概括 6：
第 5 类牌照适用于提供期货投资建议的机构及其业务人员（会计/行政岗除外），银行体系从业者需在金管局登记备案。
例子： 就像医院需要医疗执照且医生需注册一样，期货咨询机构要持牌，其分析师也需登记（后勤人员除外）。

考点概括 7：
同时提供期货交易建议和执行服务的员工需持有第 5 类及第 2 类牌照（或金管局备案），但若建议仅为交易附带服务可豁免；独立开展期货咨询业务的机构必须取得第 5 类牌照。
例子： 就像餐厅服务员兼做点餐推荐不需营养师证，但专职美食顾问必须持证——期货业务员若仅附带建议可免牌照，专业咨询则必须持牌。

提供自动化交易服务

考点概括 1：
第 7 类受规管活动（提供自动化交易服务）明确涵盖通过电子设施提供的服务，需持牌经营。
例子： 就像网约车平台需要运营牌照一样，提供电子化交易系统的金融科技公司也必须取得第 7 类牌照。

考点概括 2：
第 7 类牌照涵盖电子交易及结算服务，但已获认可的交易所及结算所提供的服务可豁免。
例子： 就像民营快递公司需要许可证，而邮政 EMS 因官方资质可豁免一样，普通电子交易平台需第 7 类牌照，但港交所等认可机构除外。

考点概括 3： 1. 非期交所提供的自动化期货交易服务需持牌，包括频繁提供具约束力的买卖要约
2. 通过电子平台促成期货合约协商或交易的也需持牌
3. **例子：** 就像房产中介平台需要执照才能发布房源和撮合交易一样，提供自动化期货交易撮合服务的平台也必须取得牌照（港交所除外）。

考点概括 4：
第 7 类牌照不仅适用于直接促成期货交易的平台，也包括仅转手交易指令的中介机构，只要其服务符合市场常规交易模式。
例子： 就像房产交易中不仅直接促成买卖的经纪需要执照，连专门转介客户的中介平台也需要资质认证一样，期货交易指令的中转服务同样需要持牌。

考点概括 5：
提供期货交易结算、交收或担保服务的机构需持牌，但政府运营的机构可豁免。 **例子：** 就像民营支付机构需要牌照处理交易结算，而央行运营的支付系统则无需额外许可一样，期货结算服务商需持牌，政府背景机构除外。

考点概括 6:
提供电子交易撮合服务（包括政府证券及衍生品）的中介机构必须取得第 7 类牌照，即使交易最终交由交易所处理也不例外。
例子: 就像房产中介搭建在线看房平台必须持证，即便最终交易仍需通过房管局办理一样，期货电子交易平台即使转单给交易所也需持牌。

考点概括 7:
第 7 类牌照要求适用于中介机构中涉及电子交易服务的员工（会计/行政人员除外），包括间接接触公众的业务人员。
例子: 就像电商平台的客服和运营人员需要培训认证（但财务人员除外）一样，期货电子交易中介的业务人员也需持牌，后勤岗位可豁免。

罚则

考点概括 1:
无牌从事或宣称从事受规管活动（如证券、期货交易等）即构成违法。
例子: 就像无证行医属于违法一样，未经许可开展金融业务也会受到法律制裁。

考点概括 2: 1. 无牌从事受规管活动最高可处 500 万港元罚款及 7 年监禁（公诉程序），持续违法每日追加 10 万罚款
2. 简易程序定罪可处 50 万港元罚款及 2 年监禁，持续违法每日追加 1 万罚款
例子: 就像无证驾驶面临高额罚款甚至监禁一样，无牌开展金融业务也会被重罚，违法时间越长处罚越重。

考点概括 3: 1. 无牌执行受规管职能最高可处 100 万港元罚款及 2 年监禁（公诉程序），持续违法每日追加 2 万罚款
3. 简易程序定罪可处第 6 级罚款（注：现行标准为 10 万港元）及 6 个月监禁，持续违法每日追加 2000 港元罚款
例子: 就像无证上岗的安检人员会被处罚一样，金融从业人员无牌执行专业职能也将面临阶梯式严惩，违法持续时间越长处罚越重。

考点概括 4:
1. 现行香港法例规定第 6 级罚款金额为 10 万港元
2. 罚款分级制度详见《刑事诉讼程序条例》附表 8
例子: 就像交通罚款按严重程度分等级一样，金融违规罚款也根据《刑事诉讼程序条例》明确分级，第 6 级相当于 10 万港元。

向法团发牌

一般原则

考点概括 1:

《证券及期货条例》规定，非认可财务机构的法团从事受规管活动业务须领适当牌照，认可财务机构则须获适当注册。
例子：就像开餐厅，个体户要办营业执照，连锁品牌的分店除了执照还得按规定完成特别备案。

考点概括 2：
发牌或注册程序的一般原则是，法团或认可财务机构的申请可包含准许从事一类或多类受规管活动的单一牌照或注册。
例子：就像申请快递经营许可，一家公司可以一次申请涵盖同城、异地等多种快递业务的单一许可证。

考点概括 3：
法团或认可财务机构可持涵盖多类受规管活动的牌照或注册以从事相应活动，如提供期货及期权交易服务的法团可持涵盖第 1 类和第 2 类活动的牌照，若还提供证券及期货合约意见业务则需额外申领第 4 类和第 5 类相关牌照或注册（完全附带于交易服务的除外）。
例子：就像一家快递公司可持涵盖同城、跨省、国际快递业务的许可证，若还开展仓储服务，就需额外申请仓储许可（仅为快递服务附带的简单仓储除外）。

申请牌照或注册

考点概括 1：
1. 法团申请人须向证监会申请牌照或注册并支付费用，申请程序见《发牌手册》。
2. 申请过程中，申请人须证明财务状况，并提供包含业务活动、内部监控等内容的业务规划书。
例子：就像申请开健身房，要向相关部门提交申请并缴费，还得证明有足够资金，同时提供包含健身项目、安全管理等内容的运营计划。

考点概括 2：
法团可依据《证券及期货条例》第 117 条，向证监会支付合理费用申请短期牌照。
例子：就像商家临时搞促销活动，可向管理部门交一定费用申请短期的户外经营许可。

基本准则

考点概括：

1. 发牌条件规定于《证券及期货条例》第 116 及 118 条，认可财务机构的注册准则载于第 119 条。
2. 法团申请牌照的基本要求包括：须为公司，有能力遵守《财政资源规则》，是获发牌的适当人选。
3. 法团还需按规定交存保证或投购保险，有适当处所，且至少有一名负责人员时刻监督相关业务。
4. 认可财务机构获注册需符合适当人选规定。
5. 获注册的认可财务机构须有至少一名主管人员时刻监督其受规管活动业务。

例子：就像开民宿，要满足是合法注册的公司、有足够资金维持运营、场地合规等条件，还得有专人负责日常管理，类似受规管活动的发牌和注册要求。

财政资源

考点概括 1：
1. 发牌条件和认可财务机构注册准则分别载于《证券及期货条例》相关条款，法团申请牌照需满足公司资质、财务合规等多项要求，包括有负责人员监督业务。
2. 认可财务机构获注册需符合适当人选规定，且须有主管人员时刻监督其受规管活动业务。
例子：就像开民宿，要满足公司资质、资金合规等条件且有专人管理，类似受规管活动的发牌和注册要求。

考点概括 2：
注册机构需符合金管局制定的资本充足水平要求，持牌法团则须遵守证监会规定的《财务资源规则》（相关规则下文讨论）。
例子：就像不同类型的商店，便利店要满足当地商务局的资金要求，大型超市则要遵守更具体的财务规范。

考点概括 3：
1. 注册机构的资本充足水平需符合金管局的要求。
2. 持牌法团须遵守证监会规定的《财务资源规则》（相关规则下文讨论）。
例子：就像小餐馆要满足市场监管局的基础资金要求，连锁餐厅则要遵守更细致的财务规范。

考点概括 4：
持牌法团必须拥有充足的速动资产，用于偿还债务（多为短期项目，不含股份、债务证券等长期贷款）。
例子：就像一家小店必须备足现金，用来支付日常的进货、房租等短期开销，不能只靠店里的存货来抵债。

考点概括 5：
1. 资产负债表资料可用于查核持牌法团的财政健全状况，《财政资源规则》对这些资料的编制或调整有特定基准要求。
2. 资料须按普遍接纳的会计原则编制，采用能反映交易实质的基准，且个别项目按交易日期计算。
3. 未在资产负债表中呈列的负债通常须计算在内，除非获证监会豁除。
例子：就像查账时看店铺的收支表，不仅要按通用记账法记录，得如实反映真实交易，还得把没记在表上的欠款也算进去（除非允许不算）。

速动资产

考点概括 1：
《财政资源规则》草拟时，证监会依据资产变现偿债速度考虑其价值，会分析持牌人各类资产紧急变现时的价值并制定特定规则。
例子：就像评估一个家庭的应急能力，会看存款、股票等能快速换成现金还债的资产价值，

再定出对应的准备标准。

考点概括 2:
计算速动资产价值时，可随时动用的现金及近似现金项目按全值 100%计算，扣减价值为 0%。
例子: 就像算家里能立刻拿出的钱，钱包里的现金和随时能取的活期存款，算多少就是多少，不用打折扣。

考点概括 3:
持牌人拥有的房地产等固定资产及商誉、专利等无形资产因不能迅速变现且转换时间最长，其扣减率为 100%（即价值减至零）。
例子: 就像家里的房子和祖传的手艺秘方，急用钱时很难马上换成现金，算应急资金时就不算它们的价值。

考点概括 4:
在现金类与固定资产、无形资产这两种差异大的资产之间，还有多种资产类别，其“扣减”百分率不同，由监管机构按经验厘定。
例子: 就像介于现金和房产之间的资产，比如定期存款、股票等，急用钱时变现速度不同，折算成应急资金的比例也不一样，具体比例由管理方根据经验定。

考点概括 5:
1. 持牌法团拥有但为他人负债或责任提供保证的资产（向银行等提供担保或换取保证金的除外）不可列入速动资产。
2. 以外币计值且不能自由汇返香港的资产不可列入速动资产。
例子: 就像不能把给别人做担保的存款，或是存在国外且没法自由转回的外币，算进能随时用的应急钱里。

考点概括 6:
1. 经适当扣减后可列入速动资产的资产包括持有或存于银行的现金，以及应从结算所收取的款项。
2. 还包括可在指明期间内收取的费用、佣金、佣金回佣及利息收费。
3. 维持于期交所作为保证的存款按金和已预付的营运开支也在此列。
4. 由税务局局长发出的储税券同样属于这类资产。
例子: 就像能快速变现的钱，包括手里的现金、别人该给的结算款、短期内能拿到的服务费，以及作为保证金的存款、预付的费用和特定储税券等。

考点概括 7:
上述速动资产例子可能仅适用于从事第 2 类或第 5 类受规管活动的法团，而从事其他类别受规管活动的法团，可能有其他可计入的速动资产，如银货两讫形式购买证券产生的应收客户款项。
例子: 就像不同业务的店铺，开超市的应急资产可能是库存现金和供应商欠款，开服装店的可能还有客户刚下单未付款的货款，虽业务不同，但都属于各自可快速变现的资产。

认可负债

考点概括 1：
纳入计算的负债通常为认可负债（即持牌人的总负债），但证监会可能允许少数项目从总负债中扣减，如放债人同意在其他债权人和自身权利履行后才处理的贷款。
例子：就像统计一家店铺的总欠款时，通常包括所有债务，但少数特殊情况（如债主同意最后处理的借款）可能不算在总欠款里。

考点概括 2：
1. 认可负债包括应向客户支付的款项（独立帐户内持有的除外）、应向对手方及结算所支付的款项。
2. 透支和贷款属于认可负债。
3. 累算费用和应付税项也在认可负债之列。
4. 就或有负债提拨的准备金同样属于认可负债。
例子：就像店铺的欠款，包括该给客户的钱（单独存的除外）、欠其他商家和结算方的钱，还有透支、贷款、累积费用、税款以及为可能的债务预留的准备金等。

速动资金

考点概括 1：
经上述所有调整后，会得出速动资产和认可负债两项结果。
例子：就像给店铺算完能快速变现的资产和实际要还的欠款后，最终会明确这两个关键数据。

考点概括 2：
持牌法团的速动资金计算公式为：速动资金 = 速动资产 — 认可负债。
例子：就像一个家庭的应急可用资金，等于家里能快速拿出的钱（速动资产）减去马上要还的债（认可负债）。

规定速动资金

考点概括 1：

监管机构经验表明，持牌法团的速动资金须经常维持在高于《财政资源规则》规定的缓冲数额才安全，该规则还订明了规定速动资金数额的计算方法。
例子：就像开车要保持安全距离，持牌法团的速动资金也得比规则定的“安全线”多，而这条线怎么划，规则里有说明。

考点概括 2：
1. 速动资金必须时刻高于规定速动资金水平，《财政资源规则》订明各类受规管活动的规定速动资金不得低于某个最低水平。
2. 第 2 类受规管活动中，核准介绍代理人、期货非结算交易商或买卖商的最低规定速动资金为 50 万港元。
3. 第 2 类受规管活动的其他人士，最低规定速动资金为 300 万港元。
4. 第 5 类受规管活动中，未持有任何客户资产的持牌法团，最低规定速动资金为 10 万港元。
5. 第 5 类受规管活动的其他人士，最低规定速动资金为 300 万港元。
例子：就像不同业务的公司有不同的最低流动资金要求，比如小型代理商需 50 万应急资金，

而综合型公司则需 300 万，确保能应对突发债务。

缴足股本规定

考点概括 3：
1. 持牌法团除需满足规定速动资金要求外，还须根据所从事的受规管活动，时刻具备及维持最高达 3,000 万港元的缴足股本，若从事多项活动，需维持个别活动中的最高单一规定。
2. 第 2 类受规管活动（期货合约交易）的最低缴足股本为 500 万港元。
3. 第 5 类受规管活动（就期货合约提供意见）的最低缴足股本为 500 万港元。
例子：就像开公司，除了要有日常周转的钱，还得有一定的注册资本，做期货交易和提供期货意见的公司，注册资本至少得有 500 万港元。

考点概括 4：
1. 第 2 类受规管活动中，持牌法团若为核准介绍代理人、期货非结算交易商或买卖商，不适用最低缴足股本规定。
2. 第 5 类受规管活动中，法团受发牌条件限制不得持有客户资产时，也不适用最低缴足股本规定。
例子：就像某些特殊类型的商户，比如代理商或不接触客户资产的咨询机构，可能不需要达到常规的注册资本要求。

通知证监会

考点概括 1：
1. 持牌法团若无法符合指定资本金额，须在合理可行情况下尽快书面通知证监会，并立即停止受规管活动（证监会另行批准除外）。
2. 持牌法团若未能符合《财政资源规则》的其他规定，须于一个营业日内书面通知证监会。
3. 若证监会有理由相信某法团无法符合特定资本规定，可书面通知暂时吊销其牌照，或允许其在遵守某些条件的情况下继续经营。
4. 持牌法团未能符合有关规定、违反证监会施加的发牌条件，均属违法。
5. 持牌法团在违反《财政资源规则》且未获证监会批准的情况下继续从事受规管活动，亦属违法。
例子：就像店铺若达不到规定的资金要求，得马上通知监管方并暂停营业（除非允许继续）；若违反其他规定，一天内就得报告；监管方若觉得有问题，可暂时吊销执照，而店铺违规经营就属违法。

考点概括 2：
1. 证监会可随时要求持牌法团证明遵守《财政资源规则》或授权他人核查，法团若无法证明，证监会可暂吊其牌照或允许其在特定条件下继续经营，违反所施加条件即属违法。
2. 当速动资金跌至规定速动资金的 120%以下，或低于最近期申报速动资金的 50%时，持牌法团须书面通知证监会。
3. 过往申报表资料在要项上变为虚假或具误导性时，持牌法团须书面通知证监会。
4. 会计政策出现重大变动时，持牌法团须书面通知证监会。
5. 委任或更换核数师时，持牌法团须书面通知证监会。
例子：就像监管部门可随时检查店铺是否遵守财务规定，店铺若不达标可能被暂停营业；当

店铺应急资金大幅减少、之前的报表有误、记账方式大变或换了会计时，都得及时报告监管部门。

向证监会呈交的申报表

考点概括 1：
1. 获发牌从事第 2 类或第 5 类受规管活动且持有客户资产的法团，须每月向证监会呈交速动资金及规定速动资金的申报表并附证明资料；未持有客户资产的则每半年编制一次，财务报表资料无需其他申报表详细，所有申报表均须附证监会指明的申报声明。
2. 持牌法团须于财政年度终结后 4 个月内，向证监会提供年度经审计账目及核数师报告。
例子：就像经营不同业务的公司，接触客户资金的每月要报资金情况，不接触的半年报一次；无论哪种，年底 4 个月内都得提交审计后的账目和报告。

未能遵守财政资源规定

考点概括 1：
1. 未能遵守《财政资源规则》且无合理辩解属刑事罪行，例如察觉无能力遵从却未通知证监会，最高可罚款 20 万港元及监禁 1 年。
2. 未备存足够详尽纪录及未能应证监会要求提供该等纪录，最高可罚款 100 万港元及监禁两年。
例子：就像店铺不遵守财务规定又没合理解释，比如没钱了不报告，可能被罚款 20 万还坐牢 1 年；要是没好好记账或不配合检查，处罚更重，最多罚 100 万加坐牢 2 年。

适当人选

考点概括 1：
1. 适当人选规定（《证券及期货条例》第 129 条）分为四个主要类别，包括有关人士的财政状况或偿付能力；学历、资历或经验（需结合其执行职能的性质）；能否称职、诚实、公正地进行受规管活动；以及信誉、品格、可靠程度和财政稳健性。
2. 对法团（认可财务机构除外）进行评估时，上述适当人选规定同样适用于该法团的任何高级人员。
例子：就像选拔关键岗位人员，会看其经济状况、专业能力（是否匹配岗位）、工作中能否尽责守信，以及个人口碑和财务稳定性；评估公司时，公司高层也需符合这些标准。

考点概括 2：
1. 对认可财务机构的评估涉及四类人员：任何董事、最高行政人员、《银行业条例》界定的经理以及主管人员。
2. 证监会就适当人选规定发出了三项重要指引，分别是《适当人选的指引》《胜任能力的指引》和《持续培训的指引》。
例子：就像评估银行这类认可金融机构时，会考察其董事、行长、经理等核心人员；而证监会会通过专门指引，明确这些人员需符合的标准，包括是否适合岗位、是否具备能力以及持续培训要求等。

考点概括 3：

1. 相关指引持续适用于申请人及所有持牌和注册人士。
2. 证监会及金管局评估有关人士是否为适当人选时，可能会考虑未获发牌或注册的关连人士，如法团的非执行董事、高级人员、大股东及其他控制人。
3. 申请人有责任使证监会信纳其为适当人选。

例子：就像行业的相关规范一直约束着申请者和从业者，评估时不仅看本人，还可能考察其关联的未持证人员；而申请者要主动证明自己符合“适当人选”的要求。

财政状况或偿付能力

考点概括：

1. 中介人应能符合资本要求：持牌法团须遵守《财政资源规则》，注册机构则须满足金管局的资本充足水平要求。
2. 中介人不得是正遭受破产诉讼，或未能偿还任何经法院裁定债务的人士。

例子：就像从事金融中介业务的机构或个人，一方面要保证有足够的资本（公司按规则来，注册机构按金管局标准），另一方面自身不能处于破产诉讼中或有未偿还的法院裁定债务。

胜任能力及才能

考点概括 1：

1. 预期中介人需具备《胜任能力的指引》所述能力，能有效快捷开展受规管活动，证监会评估法团能力时会考虑业务、企业管治、内部监控等主要元素及人员总体胜任能力。
2. 主要元素包括：基于良好企业管治的适当组织架构，明确高级管理人员的角色、责任等。
3. 还包括设立风险管理政策、监控及程序，作为独立职能或核心职能主管。
4. 需具备足够有效的内部监控系统（含适当审计线索及文件记录）、独立合资格的营运审查人员，以及适当的合规政策和程序。
5. 需雇用具适当资格的人员，且监督人员须有至少 3 年相关经验及适当资历。

例子：就像一家合格的金融中介机构，不仅要有清晰的管理架构和职责分工，还得有专门的风险管控、内部监督和合规流程，员工尤其是**负**责人得有足够经验和资质，才能高效合规地开展业务。

考点概括 2：

1. 相关指引适用于有关申请人及保持已获发牌或注册身份的中介人。
2. 证监会审核法团申请时，会考虑其掌握的任何资料，不论是否由申请人提供。
3. 若认可财务机构申请注册，金管局将承担主要审核角色。
4. 证监会会考量申请人雇用或拟雇用的、有联系的，以及代表其行事的人士。
5. 若申请人是公司集团中的法团，还会考虑集团内其他法团及相关大股东、高级职员（符合《证券及期货条例》特定条款）。

例子：就像一家想获得经营许可的公司，监管方不仅要看公司自己的情况，还会了解公司的员工、合作方，要是公司属于某个集团，集团里的其他公司和大股东的情况也会纳入考察，就像开餐厅不仅要看店主本人，还得看厨师、服务员，以及背后的投资方一样。

考点概括 3：

1. 证监会会考量法团申请人是否建立了有效的内部监控程序及风险管理制度，以确保其遵守所有适用于自身的相关条文规管规定。

2. 此外，证监会还可考虑该申请人当前经营或计划经营的其他业务的状况。
例子：就像一家想获得资质的工厂，不仅要制定严格的生产监控和安全管理制度来符合行业规范，监管部门还会关注它同时在做或打算做的其他业务是否合规。

品格及稳健性

考点概括：
1. 公司申请人须可靠、信誉良好且财政稳健，需符合特定规定，且获牌或注册后需持续满足这些要求。
2. 证监会为确认申请人的刑事及纪律纪录，必要时会与警方、海关及海外监管机构共同审核。
例子：就像申请加入某个专业协会，不仅入会时要证明自己可靠、有信誉、经济稳定，入会后也要一直保持，协会还会和相关部门核实你的过往记录。

适当的处所

考点概括：

《证券及期货条例》第 130 条规定，持牌法团使用存放其从事受规管活动相关纪录或文件的处所，须取得证监会批准。
例子：就像一家持牌的金融公司，存放业务记录的办公室，得先经过证监会同意才能使用。

负责人员、代表及主管人员

负责人员

考点概括 1：
1. 负责人员属于持牌代表，需积极参与或监督受规管活动，并由持牌法团任命。
2. 负责人员还须经证监会核准才能担任该职务。
例子：就像一家合规的金融机构里，能主管或监督特定业务的负责人，不仅要公司任命，还得经过监管部门认可，同时得实际参与或监督业务。

考点概括 2：
1. 各持牌法团须任命不少于 2 名负责人员，其中至少 1 名是该法团的执行董事（《证券及期货条例》第 125 条）。
2. 持牌法团的每名执行董事均须获核准为负责人员（《证券及期货条例》第 125 条）。
3. 每项受规管活动须有至少一名负责人员时刻监督相关业务，且该负责人员须常驻香港。
4. 附注 1 指出，“执行董事”指积极参与或负责直接监管持牌法团受规管活动业务的董事。
5. 附注 2 说明，常驻香港的负责人员需能独立履行职能，另一位负责人员虽不必时刻在港，但需能被联络、有适当内部监控且离港时间合理。
例子：就像一家合规的金融公司，得至少有两个负责人，其中一个得是直接管业务的董事；每个管业务的董事都得有负责人资质；每项业务都得有个负责人常驻香港盯着，另一个负责人就算不在港，也得随时能。

考点概括 3：

1. 持牌法团无合理辩解违反第 3.50 及节规定即属犯罪，定罪可处第 6 级罚款，持续犯罪每日另罚 2,000 港元。
2. 虽所有执行董事须为负责人员，但持牌法团可申请其他高级人员获核准为负责人员。
3. 核准负责人员的基本条件是相关人士为适当人选且在法团内有充分职权，核准可对法团或个人施加合理条件。
例子：就像一家公司若违规没按规定配备负责人，会被罚款，若一直不改正每天还得额外交钱；不过公司除了董事，也能申请其他高管当负责人，但这些高管得合适且有权限，监管方还可能给他们设些要求。

考点概括 4:

持牌法团须确保旗下每位个人代表就其从事的受规管活动获适当发牌，且在持牌代表终止雇佣后七个营业日内通知证监会。
例子：就像一家公司要确保每位员工都有对应岗位的合法资质，员工离职了，公司得在一周内告诉监管部门。

考点概括 5:

有关人士及主管人员需在持牌法团运作中满足相应资质、职权等要求，其行为及所属法团的相关操作受监管规定约束。
例子：就像一个团队里，相关成员和负责人都得符合岗位要求，团队有违规操作，他们也会受影响。

考点概括 6:
1. 注册机构中，“有关人士”等同于持牌代表，“主管人员”等同于负责人员，从事受规管活动的有关人士须列入金管局备存的纪录册。
2. 注册机构须为每类受规管活动委任至少 2 名主管人员，且至少 1 名主管人员可时刻监督相关业务。
3.《证券及期货条例》附表 1 对不同实体的主管人员有不同定义，包括持牌法团的负责人员。
4. 还包括注册机构的主管人员（具体要求见附注）。
5. 也包括中介人的有联系实体中，直接负责监管该实体收取或持有中介人客户资产的董事。
例子：就像不同机构里的对应岗位，注册机构的“有关人士”和“主管人员”类似持牌法团的持牌代表和负责人员，前者要登记在册，后者按业务类别配足人数且有人随时监管，不同实体的主管人员范围还各有规定。

展示证明书

考点概括:

所有法团牌照或证明书须在其办事处显眼处展示，多办事处的法团需在总办事处放正本，其他营业地点放经认可的副本。
例子：就像商店的营业执照要挂在显眼处，有多家分店的公司，总店挂原件，分店挂认可的复印件。

有联系实体

考点概括 1:
1. 证监会在考虑是否发出牌照或注册时，会考量法团申请人获牌或注册时其有联系实体的公司情况。
2. 中介人的有联系实体是在香港有营业地点的公司（或非香港公司），且与该中介人有控权实体关系。
3. 此类有联系实体还需具备在香港收取或持有该中介人客户资产的特征。
例子：就像学校录取学生时会关注其关联的培训机构，这些机构得和学生有实际管控关系，还负责保管学生的学习资料等资产。

考点概括 2:
1. 证监会审批牌照或注册时，会考虑法团申请人获牌/注册时其有联系实体的情况。
2. 中介人的有联系实体需在香港有营业地点（可为香港或非香港公司），且与中介人存在控权实体关系。
3. 该有联系实体还须在香港收取或持有中介人的客户资产。
例子：就像健身房给合作的瑜伽馆授权时，会看这家瑜伽馆是否和健身房有管理关系，是否在本地有场地，以及是否帮健身房保管会员的私人物品。

大股东

考点概括:
1. 大股东地位与发牌制度密切相关，任何人未经证监会事先核准，不得成为或继续作为持牌法团的大股东。
2. 法团大股东在《证券及期货条例》中有正式定义，本手册中简单来说，指单独或联同有联系者拥有法团已发行股份总数 10%以上权益的人。
3. 也包括直接或间接拥有法团股东大会 10%以上投票权，或能在某法团（法团乙）股东大会行使不少于 35%投票权且法团乙在目标法团（法团甲）股东大会拥有 10%以上投票权的人。
4. 条例中有关负责人员、执行董事等的定义对中介人及其有联系实体有特定意义，在其他情况下可能有不同含义。
例子：就像一家公司想成为某持牌金融机构的大股东，得先经过监管部门同意，而且要么持股超 10%，要么投票权够多，这些规定在特定领域才有特定意思。

向代表发牌

一般规定

考点概括 1:
1. 在香港，个人买卖期货合约、提供相关意见（或显示有此行为），除所属法团须持牌外，个人亦须申领牌照，这能提升行业个人要求、保障投资者并增强市场信心。
2. 《证券及期货条例》第 120 条规定，从事受规管活动的个人（代表）须申领牌照，需向证监会申请并支付适当费用。
3. 申领代表牌照的个人必须年满 18 岁。
4. 通常在海外进行受规管活动的代表，证监会可批给不超过 3 个月的短期牌照，使其能在香

港开展相关活动，法团持短期牌照的，个人也只能获短期牌照。
例子：就像在香港开期货相关的店，店里的店员除了店铺要有执照，自己也得有上岗证，年满 18 岁才能申请，要是店员常在国外工作，最多能拿到 3 个月的临时上岗证，店铺是临时的，店员也只能拿临时的。

考点概括 2:
1. 持牌代表可在 180 日内将隶属关系转移至另一持牌法团，否则其牌照在终止隶属时即被视作撤销。
2. 个人遗失、污损或销毁牌照时，可申请复本。
3. 证监会考虑发出复本时，会要求申请人作出法定声明说明理由，并提供所需资料核实情况，申请人须提供其认为合理的相关资料。
例子：就像一位持执业证的医生，离职后 180 天内要找到新医院挂靠，否则执业证就失效；如果证件丢了或坏了，申请补证时得说明情况并提供相关证明，监管方核实后才会补发。

个人的适当人选指引

考点概括:
1. 适用于中介人适当人选的准则同样适用于代表，尽管两者需考虑的因素不完全相同。
2. 若法团及/或个人在其他司法权区的金融市场执业，证监会通常会参考有关海外监管机构的决定。
3. 适当人选规定的 4 个主要类别适用于个人，且应用这些准则时会对个人本身进行评估。
例子:就像判断一家公司是否适合经营金融业务的标准，也会用来判断其员工是否适合从业，只是各有侧重；如果员工在国外做过金融相关工作，香港证监会还会看看当地监管机构对他的评价，最终会根据这些标准来单独评估这个员工是否合格。

财政状况或偿付能力

考点概括:
适用于中介人适当人选的准则虽考虑因素有别但也适用于代表，若相关主体在海外金融市场执业，证监会通常参考海外监管机构决定，且第 3.35 节适当人选规定的 4 个主要类别适用于个人，应用时会对个人本身进行评估。
例子：就像评估公司是否适合开展金融业务的标准，也会用于评估其员工，只是各有侧重，若员工有海外从业经历，会参考当地监管评价，最终依据特定标准单独评估员工是否合适。

胜任能力及才能

考点概括 1:
1. 个人申请人须年满 18 岁，且符合《适当人选的指引》中的要求及《胜任能力的指引》详述的包括经验和学历在内的胜任资格。
例子：就像申请某类职业资格，不仅要年满 18 岁，还得满足相关指引中对个人是否适合该职业以及在经验、学历上是否具备胜任能力的要求。

考点概括 2:
1. 衡量个人申请人胜任能力的主要根据包括学历、通过证监会核准考试及拥有相关行业经验。

2.《胜任能力的指引》的要求稍高于法定最低要求，因其目的与法例目的不同。
3.证监会制定的指引可能是平均要求而非最低要求，因证监会认为不胜任的人士不可能成为适当人选。
4.存在可引用的豁免及例外情况（详情参阅《胜任能力的指引》）。
例子：就像考核一个人是否能胜任金融岗位，要看他的学历、是否通过监管考试和有无相关经验；行业指引的要求比法律最低标准高些，更偏向平均水平，毕竟不胜任的人肯定不适合，不过也有少数可以豁免的情况。

品格及稳健性

考点概括 1：
1.个人申请者须让证监会（或金管局，如适用）相信其品格良好。
2.个人申请者须确保自己未曾违反证监会的任何守则或指引。
3.个人申请者不得有受制于专业组织纪律行动的经历。
4.个人申请者不能有被法院撤除担任董事资格的情况（详情见《适当人选的指引》）。
5.个人申请者不得曾担任无力偿债法团的董事或主要股东，也不得参与过这类公司的管理。
例子：就像申请一份金融行业的重要职位，得证明自己人品好，从没违反过监管规定，没被行业组织处罚过，没被法院取消过当董事的资格，也没在破产公司当过董事、大股东或参与管理。

考点概括 2：
1.证监会（或金管局）考虑某人是否为适当人选时，可参考金管局（或证监会）、保险业监管局、强制性公积金计划管理局及其他香港或外地与自身职能相似的主管当局或监管机构对该人的决定。
2.申领牌照时，申请人须令证监会信纳其为适当人选。
3.证监会拒绝申请时，无需证明申请人并非适当人选。
4.申请人有责任表明自己是证监会所信纳的适当人选。
例子：就像求职时，公司会参考其他相关公司对求职者的评价来判断其是否合适，申请牌照也是如此，监管方会看其他监管机构的意见，而申请人得自己证明自己合格，监管方拒绝时不用反过来证明申请人不合格。

持续培训

考点概括 1：
1.《持续培训的指引》体现了证监会对持续培训的期望，旨在通过定期培训提升个人持牌人的技术、专业技能、职业道德及监管知识，以维持其适当人选资格，金管局也会在适当情况下应用该指引。
2.根据指引，持牌代表或有关人士每年需参加至少 10 小时持续培训，负责人员或主管人员需至少 12 小时（其中 2 小时与监管合规相关）。
3.每名个人从业员每年须完成至少5小时与自身获牌从事的受规管活动直接相关的持续培训。
4.每名个人从业员每年须完成不少于 2 小时与职业道德或合规相关课题的持续培训。
5.香港新入行个人从业员（不含短期牌照持有人）需在 12 个月内完成 2 小时职业道德持续培训，此为一次性要求。

例子 2：就像金融行业的从业者，每年都得参加规定时长的培训来提升自己，普通持牌人员每年 10 小时，负责人要多 2 小时合规相关的；培训内容得和自己做的业务相关，还得有至少 2 小时学职业道德或合规；新人刚入行 12 个月内，得专门花 2 小时学职业道德，这样才能一直保持专业合格的状态。

考点概括 3:

1. 持续培训的形式包括参加课程、研习班、研讨会，需提交习作的遥距教育课程，自修或网上学习课程，业内研究，发表论文，演讲等。
2. 阅读财经期刊、报刊等技术性刊物，以及无需与他人交流的日常工作活动，不被视为持续培训。

例子：就像职场人提升技能，参加培训课、做行业研究、发表专业文章都算持续学习，但平时自己看看行业新闻、按部就班工作，不算在内。

考点概括 4:

1. 《持续培训的指引》第 7.1 及 7.2 段列出了持续培训的相关课题，适用于一般持牌人及负责人员。
2. 一般持牌人的培训课题包括适用的合规准则、法例规定及监管标准。
3. 还包括业务操守及职业道德操守，市场发展、新金融产品及风险管理系统，商业传讯技巧及业内作业方式。
4. 也涵盖一般法律原则，基本会计理论，基础经济分析。
5. 同时涉及金融科技，环境、社会及管治，网络保安，资讯科技。
6. 负责人员除上述课题外，还包括业务管理，风险管理及监控策略。
7. 也包括一般管理及监督技巧，宏观及微观经济分析，财务汇报及定量分析。

例子：就像不同岗位的员工培训内容各有侧重，普通持牌人要学合规、职业道德、基础金融知识和科技相关内容，而负责人还得额外学习管理、风险控制、经济分析等更高阶的课题，确保能胜任管理监督职责。

考点概括 5:

若相关人士未遵守《持续培训的指引》规定（包括保留适当纪录），其继续持牌或注册的适当人选资格会受质疑，可能导致证监会（针对持牌法团负责人员及持牌代表）或金管局（针对注册机构主管人员及有关人士）展开纪律行动。

例子：就像员工不按要求完成公司规定的培训并保留记录，其岗位胜任资格会被怀疑，还可能面临公司的纪律处分，金融行业的持牌人士也是如此，不遵守培训规定可能影响牌照资格并遭监管方处罚。

香港金融管理局的规定

考点概括:

金管局期望注册机构中负责或从事受规管活动的人员，遵守证监会在《适当人选的指引》《胜任能力的指引》及《持续培训的指引》中的要求，且由金管局负责监察这些规定的遵守情况。

例子：就像某监管部门要求特定机构的相关工作人员遵守另一部门制定的职业规范、能力标准和培训要求，而该监管部门自身负责检查这些人员是否确实按要求执行。

活动报告

考点概括 1:

1.《证券及期货条例》要求证监会备存纪录册，并公布持牌人、注册机构及其他事宜的详细资料。
2.证监会要求每个持牌人、注册机构或申请人提供若干资料，且会根据《资料规则》每日更新公众纪录册供公众查阅。
3.纪录册中的基本资料包括中央实体识别编号（中央编号，证监会独有的身份证明）。
4.包括批给牌照或注册的日期，以及是否批给短期牌照。
5.包括证监会施加的任何发牌或注册条件及其生效日期。
6.包括受规管活动的类别及其各自的生效日期。
7.包括是否被暂时吊销牌照或注册，过去 5 年在香港被施加的纪律行动纪录。
8.包括作出的任何宽免或修改及其生效日期，以及获指派的投诉主任的联络办法详情。
例子：就像监管部门会建立一个公开的企业信息档案库，里面记录着企业的资质编号、获批时间、经营范围、违规记录等信息，每天更新供大家查询，方便公众了解企业的合规情况，证监会的纪录册就类似这样的档案库，详细记录着持牌人和注册机构的各类关键信息。

考点概括 2:

1.除前述资料外，持牌法团还须保存其隶属代表的名单。
2.有关持牌代表的额外资料包括是否持有临时牌照。
3.还包括是否获核准为负责人员（如是，需指明受规管活动的类别），以及隶属于其主事人或雇主的日期。
例子：就像一家有资质的公司，除了在监管部门登记自身信息，还得记录旗下员工的相关情况，比如员工是否持临时证件、是否担任管理岗位及对应的业务范围、入职时间等，方便监管和查询。

考点概括 3:

1.持牌法团或注册机构须就《资料规则》指定的基本资料及有关资料（载于《资料规则》附表 3 第 1 部及第 2 部）的任何改变向证监会报告。
2.需报告的资料改变包括法团名称、联络办法详情。
3.包括投诉主任的联络办法详情，获法团委任处理紧急情况并与证监会联络的人士的名称及联络办法详情。
4.包括在香港内外获其他规管机构授权的状况，在香港内外证券或期货交易所的会员身份状况。
5.包括控权人、负责人员（注册机构为“主管人员”）或从事受规管活动的附属公司的相关情况。
6.包括《资料规则》附表 1 第 2 部所列的有关资料（见下文第 5.7 节）。
7.包括资本及股权结构、核数师的变动。
8.包括据合理预期会对其受规管活动业务操守构成严重影响的业务活动变动。
例子：就像企业在工商部门登记的信息发生变更（如名称、地址、股东结构等）时需及时报备，持牌法团或注册机构的上述关键信息有变动时，也必须向证监会报告，确保监管部门掌握最新情况，维持行业规范运作。

考点概括 4:

1.《资料规则》中关于个人及法团的有关资料范围较广，包含多种情形。
2.包括法团或个人被裁定或被控犯任何刑事罪行（轻微罪行除外）。
3.包括成为规管机构或刑事调查机构采取纪律行动或进行调查的对象。
4.包括成为法院或其他主管当局作出的关于欺诈、不诚实行为或不当行为的命令的对象，以及参与任何司法程序或其他法律程序。
例子：比如某家持牌法团若涉及欺诈相关的法庭命令，或是某持牌个人被刑事调查机构调查，这些情况都属于《资料规则》所涵盖的有关资料范畴，需要按规定处理。

考点概括 5：
1.若属于中介人的任何有联系实体（且该实体也是中介人）的相关资料发生改变，持牌法团或注册机构必须向证监会报告。
2.需报告的资料改变包括该有联系实体的基本资料（含姓名及联络办法详情）、中央编号。
3.还包括该持牌法团或注册机构是否有主管人员及其基本资料（如有），以及该实体成为或不再作为有联系实体的日期。
例子：就像一家公司的关联企业（且同为行业内中介）如果改了名字、换了联系方式，或者关联关系发生变化，这家公司就得及时把这些变动告诉监管部门，让证监会掌握完整信息。

考点概括 6：
1.若不属中介人的有联系实体（该实体不是中介人）的相关资料发生改变，持牌法团或注册机构必须向证监会报告。
2.需报告的资料改变包括该有联系实体的基本资料（含姓名及联络办法详情）、其主管人员的基本资料。
3.还包括该实体成为有联系实体的日期及情况；不再作为有联系实体的日期及情况，以及（认可财务机构除外）该实体已妥善处置所有客户资产的确认书。
例子：比如某持牌法团有个关联公司（非中介机构），若该关联公司换了地址、主管人员信息变动，或是双方关联关系终止，且该公司已妥善处理客户资产（非认可财务机构的话），持牌法团都要及时向证监会报告这些变动。

考点概括 7：
1.持牌代表须就自身相关资料的改变向证监会报告。
2.需报告的资料改变包括基本资料（含姓名、身份证号码及联络办法详情），在香港内外获其他监管机构授权的状况。
3.包括在香港内外证券或期货交易所的会员身份状况，以及《资料规则》中载列的有关资料。
例子：比如持牌代表改了名字、换了手机号，或是获得了其他地区监管机构的授权，又或是在某交易所的会员身份有变动，这些情况都需要及时向证监会报告，确保监管信息的准确性。

考点概括 8：
1.大股东须就自身相关资料的改变向证监会报告。
2.需报告的资料改变包括其基本资料、《资料规则》中载列的有关资料。
3.包括资本及股权结构的重大改变，以及个人大股东是否曾是《精神健康条例》所界定的病人。
例子：比如大股东的姓名、联系方式等基本信息变了，或是资本及股权结构有重大调整，又或是个人大股东曾被界定为《精神健康条例》中的病人，这些情况都需要及时向证监会报告，以便监管部门掌握其最新状况。

《证券及期货条例》下的受规管活动

考点概括 1： 1. 证券交易（第 1 类）：买卖股票、债券等需持牌。
2. 期货交易（第 2 类）：交易期货（如原油、股指）需持牌。
3. 杠杆外汇（第 3 类）：借钱炒外汇需持牌。
4. 证券/期货咨询（第 4、5 类）：提供投资建议需持牌。
5. 机构融资咨询（第 6 类）：帮企业上市、并购需持牌。
6. 自动化交易（第 7 类）：提供算法交易系统需持牌。
7. 证券融资（第 8 类）：提供炒股保证金贷款需持牌。
8. 资产管理（第 9 类）：代客理财（如基金）需持牌。 **例子：**就像开车需要驾照一样，从事这些金融业务都必须先取得相应牌照。

考点概括 2：
担任第 2 类（期货交易）、第 5 类（期货咨询）及第 7 类（自动化交易）负责人员需持牌并符合胜任能力要求。
例子：就像出租车司机需要考取专门的驾照才能载客一样，从事这些金融业务也必须先考取对应牌照才能上岗。

考点概括 3： 1. 香港证券业务分为 13 类受规管活动，每类都需要相应牌照
2. 常见活动包括证券交易(第 1 类)、期货交易(第 2 类)和投资咨询(第 4-6 类)
3. 提供资产管理(第 9 类)和自动化交易服务(第 7 类)也需持牌
4. 部分活动如场外衍生工具(第 11-12 类)尚未正式实施
例子：就像开餐馆需要营业执照、卫生许可和消防认证一样，从事不同证券业务也需要取得对应的专业牌照。

考点概括 4：
若期货交易（第 2 类）附带提供账户管理服务可不申请第 9 类牌照，但若单独提供账户管理服务则需取得第 9 类牌照。 **例子：** 就像餐厅卖酒水若只是配餐不需要酒牌，但若单独开酒吧卖酒就必须申请酒牌。

考点概括 5：
境外人士若向香港公众推广需持牌的金融服务，即使服务在境外提供，也必须取得香港相应牌照，否则将面临处罚。 **例子：** 就像外国医生要通过香港执业考试才能给香港病人看病一样，境外金融从业者也要拿香港牌照才能服务香港客户。

期货合约交易

考点概括 1： 1. 第 2 类受规管活动（期货合约交易）包括：代客订立期货合约、提供期货交易要约，以及推介期货合约交易
2. 从事期货合约的买卖、招揽或推介服务均需持有第 2 类牌照
例子：就像房产中介需要执照才能带客看房和促成交易一样，从事期货交易服务也必须持有相应牌照。
考点概括 2：
1. 通过持牌机构进行交易或订立市场合约可豁免第 2 类牌照
2. 特定商品交易所成员仅在该所交易可豁免
3. 持第 9 类牌照者纯为资产管理交易可豁免
4. 专业投资者间的场外交易可豁免
例子：就像某些小商贩在指定市场内摆摊不需额外执照一样，特定情况下的期货交易也可豁免牌照要求。
考点概括 3：

上述豁免情况并非全部，完整豁免清单需参考《证券及期货条例》附表 5
例子：就像免税商品清单会不断更新一样，期货交易的牌照豁免情况也要以最新法规为准。

考点概括 4： 1. 以获取佣金为目的的期货中介服务必须持牌
2. 包括转介客户、传达交易指令等中介行为
3. 即使通过持牌机构操作仍需取得相应牌照
例子：就像房产经纪人带客看房必须持牌一样，介绍客户做期货交易的中介也必须要有牌照。
考点概括 5：
1. "期货合约"的法律定义包括交易所标准化合约及其期权
2. 财政司司长公告指定的特殊金融权益也可被视为期货合约 **例子：**就像超市里标准包装的商品和特价专区商品都算"商品"一样，标准化合约和特殊指定的金融权益都属于"期货合约"。

考点概括 6：
财政司司长有权根据《证券及期货条例》第 392 条公告，界定特定金融工具是否属于期货合约。 **例子：** 就像海关总署可以公告认定某类商品是否属于免税品一样，财政司司长也能公告认定某金融工具是否算期货合约。

考点概括 7： 1. 从事交易所期货或第 392 条认定的金融工具交易必须取得第 2 类牌照，相关员工（除会计/行政人员外）需注册为持牌代表；
2. 银行等认可机构从事期货交易的人员须在金管局登记备案。 **例子：** 就像开出租车需要司机证且每位驾驶员都要登记一样，做期货交易必须持牌，员工也需注册或备案。

考点概括 8：
场外远期合约及期权交易不属第 2 类期货交易规管范围，但若相关产品符合"证券"定义，则需按第 1 类证券交易持牌。 **例子：** 就像路边摊卖饮料不需餐饮执照但需食品经营许可一样，场外衍生品可能不需期货牌照但仍要遵守证券交易规管。

考点概括 9:
香港衍生工具发牌制度与国际有差异，证券牌照涵盖可转债等产品，而期货牌照则包含期货、期权及各类认股权证（法律上视为期权）。 **例子:** 就像不同国家驾照分类不同，香港把"认股权证"这类产品归入期权管理，就像某些国家把轻型机车划入汽车驾照范畴一样特殊。

考点概括 10: 1. 经营衍生工具业务的中介人可能需同时取得第 1 类（证券交易）及第 2 类（期货交易）牌照
2. 员工与客户接触时若仅附带提供投资建议，可豁免第 4 类（证券咨询）及第 5 类（期货咨询）牌照要求 **例子:** 就像超市收银员顺口推荐商品不需营养师执照一样，衍生工具业务员在交易过程中附带的建议可不额外持咨询牌照。

就期货合约提供意见

考点概括 1: 1. "期货合约交易"指代客执行买卖操作，而"提供意见"则是向客户提供交易建议或分析报告
2. 前者涉及实际操作，后者仅涉及咨询服务 **例子:** 就像厨师实际做菜和美食评论家推荐菜品的关系一样，期货交易员操作账户，分析师只提供建议。

考点概括 2: 1. 专门提供期货投资建议或分析报告需取得第 5 类牌照，但若建议是期货交易（第 2 类）的附带服务则可豁免;
2. 第 5 类持牌机构的业务代表也需单独注册为持牌人员。 **例子:** 就像餐厅服务员推荐菜品不需要营养师执照，但专职营养咨询师就必须持证——期货建议若属交易附带服务可免牌照，专业咨询则必须持牌。

考点概括 3:
第 5 类受规管活动包括提供期货合约买卖的具体建议或发布相关分析报告以辅助决策。**例子:** 就像健身教练为你定制训练计划一样，期货顾问提供何时买卖的建议也需要专业资质。

考点概括 4: 1. 集团内部全资子公司间的期货建议可豁免牌照
2. 第 2 类持牌机构在交易过程中附带的建议可豁免
3. 第 9 类持牌机构管理期货组合时的相关建议可豁免
4. 专业人士执业附带的期货建议及媒体公开分析可豁免 **例子:** 就像企业内部法务提供法律意见不需律师执照一样，特定情况下的期货建议也可免牌照。

考点概括 5:
通过大众传媒提供期货投资建议可豁免牌照，因属公开资讯传播且无直接利益关联，符合国际惯例。 **例子:** 就像财经节目主持人分析股市走势不需投资顾问执照一样，媒体发布的期货建议也被视为公共信息服务而非专业咨询。

考点概括 6:
第 5 类牌照适用于提供期货投资建议的机构及其业务人员（会计/行政岗除外），银行体系从业者需在金管局登记备案。 **例子:** 就像医院需要医疗执照且医生需注册一样，期货咨

询机构要持牌，其分析师也需登记（后勤人员除外）。

考点概括 7：
同时提供期货交易建议和执行服务的员工需持有第 5 类及第 2 类牌照（或金管局备案），但若建议仅为交易附带服务可豁免；独立开展期货咨询业务的机构必须取得第 5 类牌照。 **例子：** 就像餐厅服务员兼做点餐推荐不需营养师证，但专职美食顾问必须持证——期货业务员若仅附带建议可免牌照，专业咨询则必须持牌。

提供自动化交易服务

考点概括 1：
第 7 类受规管活动（提供自动化交易服务）明确涵盖通过电子设施提供的服务，需持牌经营。 **例子：** 就像网约车平台需要运营牌照一样，提供电子化交易系统的金融科技公司也必须取得第 7 类牌照。

考点概括 2：
第 7 类牌照涵盖电子交易及结算服务，但已获认可的交易所及结算所提供的服务可豁免。 **例子：** 就像民营快递公司需要许可证，而邮政 EMS 因官方资质可豁免一样，普通电子交易平台需第 7 类牌照，但港交所等认可机构除外。

考点概括 3： 1. 非期交所提供的自动化期货交易服务需持牌，包括频繁提供具约束力的买卖要约
2. 通过电子平台促成期货合约协商或交易的也需持牌 **例子：** 就像房产中介平台需要执照才能发布房源和撮合交易一样，提供自动化期货交易撮合服务的平台也必须取得牌照（港交所除外）。

考点概括 4：
第 7 类牌照不仅适用于直接促成期货交易的平台，也包括仅转手交易指令的中介机构，只要其服务符合市场常规交易模式。 **例子：** 就像房产交易中不仅直接促成买卖的经纪需要执照，连专门转介客户的中介平台也需要资质认证一样，期货交易指令的中转服务同样需要持牌。

考点概括 5：
提供期货交易结算、交收或担保服务的机构需持牌，但政府运营的机构可豁免。 **例子：** 就像民营支付机构需要牌照处理交易结算，而央行运营的支付系统则无需额外许可一样，期货结算服务商需持牌，政府背景机构除外。

考点概括 6：
提供电子交易撮合服务（包括政府证券及衍生品）的中介机构必须取得第 7 类牌照，即使交易最终交由交易所处理也不例外。 **例子：** 就像房产中介搭建在线看房平台必须持证，即便最终交易仍需通过房管局办理一样，期货电子交易平台即使转单给交易所也需持牌。

考点概括 7：
第 7 类牌照要求适用于中介机构中涉及电子交易服务的员工（会计/行政人员除外），包括间接接触公众的业务人员。 **例子：** 就像电商平台的客服和运营人员需要培训认证（但财务人员除外）一样，期货电子交易中介的业务人员也需持牌，后勤岗位可豁免。

罚则

考点概括 1：
无牌从事或宣称从事受规管活动（如证券、期货交易等）即构成违法。 **例子：** 就像无证行医属于违法一样，未经许可开展金融业务也会受到法律制裁。

考点概括 2： 1. 无牌从事受规管活动最高可处 500 万港元罚款及 7 年监禁（公诉程序），持续违法每日追加 10 万罚款
2. 简易程序定罪可处 50 万港元罚款及 2 年监禁，持续违法每日追加 1 万罚款 **例子：** 就像无证驾驶面临高额罚款甚至监禁一样，无牌开展金融业务也会被重罚，违法时间越长处罚越重。

考点概括 3： 1. 无牌执行受规管职能最高可处 100 万港元罚款及 2 年监禁（公诉程序），持续违法每日追加 2 万罚款
2. 简易程序定罪可处第 6 级罚款（注：现行标准为 10 万港元）及 6 个月监禁，持续违法每日追加 2000 港元罚款 **例子：** 就像无证上岗的安检人员会被处罚一样，金融从业人员无牌执行专业职能也将面临阶梯式严惩，违法持续时间越长处罚越重。

考点概括 4： 1. 现行香港法例规定第 6 级罚款金额为 10 万港元
2. 罚款分级制度详见《刑事诉讼程序条例》附表 8 **例子：** 就像交通罚款按严重程度分等级一样，金融违规罚款也根据《刑事诉讼程序条例》明确分级，第 6 级相当于 10 万港元。